

* กรุณาลงนามในสัญญาบริการพื้นที่และส่งกลับมายังบริษัทภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันที่ท่านได้รับสัญญาบริการพื้นที่ฉบับนี้ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วจะถือว่าท่านไม่ประสงค์รับบริการพื้นที่จากบริษัท ท่านไม่มีสิทธิใช้ประโยชน์พื้นที่ และท่านตกลงยินยอมให้บริษัทนำพื้นที่ให้บุคคลอื่นรับบริการได้ โดยท่านจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากบริษัท และตกลงยินยอมให้บริษัทริบเงินใดๆ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทได้เต็มจำนวน หรือในกรณีที่เป็นการต่ออายุสัญญาบริการ ให้ถือว่าสัญญาบริการสิ้นสุดลงตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาฉบับก่อนหน้า บริษัทสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการพื้นที่ พร้อมทั้งระงับการให้บริการระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด (หากมี)

[] New [] Renew [] Replace.....

Unit: PP05 Tenant Ref: 43659

Type: PN Local - Service Lease No: 2569/LR2506/00014

Lease No.

หลังจากลงนามเรียบร้อยแล้ว
กรุณาส่งต้นฉบับกลับมายังสำนักงานนวัตกรรม 629/1
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. และส่ง
ไฟล์มายัง Jatuporn.Mapuan@lotuss.com
โดยส่งถึง นางสาว จตุพร มาพาน

สัญญาบริการพื้นที่

ทำที่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568

เลขที่สัญญา 2569/LR2506/00014 ระหว่าง

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) โดยผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ, แขวงพัฒนาการ, เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร, Thailand ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" ฝ่ายหนึ่ง กับ

นาย กิตติ สีขาดา อยู่ที่เลขที่ สลากกินแบ่งรัฐบาล, 168 หมู่ที่ 9, ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว, , ชัยภูมิ 36110, Thailand E-mail ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้รับบริการ" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ ผู้รับบริการมีความประสงค์จะขอเช่าใช้บริการจากผู้ให้บริการ เพื่อทำการค้าขายในห้างสรรพสินค้าของผู้ให้บริการ และต้องการรับบริการความสะดวกอื่นๆจากผู้ให้บริการ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ำประปา การทำความสะอาดบริเวณห้างสรรพสินค้าของผู้ให้บริการ สถานที่ที่ขงขะ รวมทั้งสิ่งดึงดูดใจและความสะดวกต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้า เป็นต้น

ผู้ให้บริการสามารถที่จะให้บริการตอบสนองความต้องการต่างๆที่ผู้รับบริการต้องการได้ โดยจะให้ผู้รับบริการทำการค้าขายในสถานที่ของห้างสรรพสินค้าของผู้ให้บริการสาขาต่างๆ โดยผู้ให้บริการจะเป็นผู้กำหนดจุดขายสินค้าให้แก่ผู้รับบริการตามความเหมาะสม (ซึ่งพื้นที่ที่ผู้ให้บริการจะกำหนดขึ้นนี้ ต่อไปจะเรียกว่า "เขตค้าขาย")

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกันว่า สัญญาฉบับนี้มิใช่สัญญาเช่าทรัพย์สินตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยผู้รับบริการไม่มีสิทธิครอบครองใดๆในเขตที่ได้รับอนุญาตให้ทำการค้าขายได้

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทำสัญญาบริการขึ้นดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้ให้บริการอนุญาตให้ผู้รับบริการทำการค้าขาย ในห้างสรรพสินค้าของผู้ให้บริการ สาขา บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา บ้านลาดใหญ่ (2569) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 255/1-4 หมู่ที่ 3, ตำบลลาดใหญ่, อำเภอเมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ 36000 Thailand ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ห้างฯ" โดยผู้ให้บริการจะกำหนดเขตค้าขาย มีพื้นที่ประมาณ 6.25 ตารางเมตร เพื่อให้ผู้รับบริการขายสินค้าหรือบริการประเภท จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยใช้ชื่อร้านว่า สลากกินแบ่งรัฐบาล มีกำหนดระยะเวลาการบริการ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2568 และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2569 โดยผู้รับบริการสามารถเข้าใช้พื้นที่ทำการค้าขายได้เฉพาะตามเวลาผู้ให้บริการกำหนดเท่านั้น และภายหลังจากเวลาปิดทำการของห้างสรรพสินค้าของผู้ให้บริการแล้ว ผู้รับบริการต้องออกไปจากพื้นที่หรือบริเวณห้างสรรพสินค้าของผู้ให้บริการและต้องนำทรัพย์สินอันมีค่าของผู้รับบริการติดตัวออกไปด้วย

ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้รับบริการได้รับอนุญาตให้ค้าขายในสถานที่ของผู้ให้บริการนั้น ผู้ให้บริการตกลงจัดให้มีกระแสไฟฟ้า น้ำประปา การทำความสะอาดบริเวณห้างสรรพสินค้าของผู้ให้บริการ สถานที่ที่ขงขะ รวมทั้งสิ่งดึงดูดใจลูกค้าให้เข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้า เพื่อสนับสนุนการค้าขายของผู้รับบริการ

ข้อ 2. ผู้รับบริการตกลงชำระค่าบริการตามข้อ 1. ให้แก่ผู้ให้บริการตามอัตราที่ระบุไว้ในข้อนี้ โดยอัตราค่าบริการดังกล่าว [] ได้รวมค่าสาธารณูปโภคไว้แล้ว [] ยังไม่รวมค่าสาธารณูปโภค

- ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

ในอัตราเดือนละ 3,500.44 บาท (สามพันห้าร้อยบาทสี่สิบบาทเศษ) (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ผู้รับบริการตกลงชำระค่าบริการตามข้อนี้และค่าสาธารณูปโภคตามข้อ 3. (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้บริการเป็นรายเดือนภายในวันที่ 8 ของทุกเดือน โดยไม่จำเป็นต้องได้รับเอกสารการแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการ หรือภายในวันที่ผู้ให้บริการระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ ในกรณีที่ผู้รับบริการตกลงให้หักค่าบริการ

รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใด ผ่านบัญชีธนาคาร ทางธนาคารจะดำเนินการหักบัญชีธนาคารในวันที่ 13 ของทุกเดือน หรือในวันทำการถัดไปของธนาคาร ในกรณีที่วันที่ 13 เป็นวันหยุดของธนาคาร

ผู้ให้บริการรับทราบว่าการชำระค่าบริการและค่าบริการสาธารณูปโภคเป็นสาระสำคัญของสัญญา ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ชำระค่าบริการและ/หรือ ค่าบริการสาธารณูปโภคภายในกำหนดข้างต้น ให้ถือว่าสัญญานี้สิ้นสุดลงด้วยความผิดของผู้ให้บริการโดยทันที และยินยอมให้ผู้ให้บริการดำเนินการตามข้อ 10 โดยทันทีเช่นกัน

ข้อ 3. ในกรณีที่อัตราค่าบริการตามข้อ 2. ยังไม่รวมค่าสาธารณูปโภค ผู้บริการตกลงชำระค่าใช้ไฟฟ้าและค่าใช้น้ำประปาให้แก่ ผู้ให้บริการตามมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์น้ำประปาที่ใช้งานจริง ซึ่งผู้ให้บริการคิดค่าไฟฟ้าในอัตรายูนิตละ 0.00 บาท และคิดค่าน้ำประปาในอัตราลูกบาศก์เมตรละ 0.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ในกรณีที่อัตราค่าใช้ไฟฟ้าหรือค่าใช้น้ำประปาหรือค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคใดๆ มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือในกรณีที่ต้นทุน ค่าแรงงานและค่าครองชีพพนักงาน อัตราเงินเฟ้อ สภาวะเศรษฐกิจ หรือค่าใช้จ่ายโดยตรงในการบริหารจัดการหรือการให้บริการด้านสาธารณูปโภคของผู้ให้บริการได้สูงขึ้นจากเดิม ผู้บริการตกลงและยินยอมให้มีการปรับอัตราค่าบริการ ค่าสาธารณูปโภคและ/หรือค่าบริการพิเศษเพิ่มขึ้นได้ โดย ผู้ให้บริการจะมีหนังสือบอกกล่าวการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ ค่าสาธารณูปโภคและ/หรือค่าบริการพิเศษให้ผู้บริการทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่ผู้บริการมีความประสงค์จะใช้โทรศัพท์ที่ผู้บริการมีหน้าที่จัดหาหมายเลขโทรศัพท์จากหน่วยงานผู้ให้บริการโทรศัพท์ด้วยตนเอง และจะต้องชำระค่าบริการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ ผ่านตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) ให้แก่ผู้ให้บริการจำนวน 5,000 บาทต่อคู่สาย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ข้อ 4. ในวันทำสัญญานี้ ผู้บริการตกลงชำระเงินประกันการขอใช้บริการแก่ผู้ให้บริการเป็นเงิน 2,850.00 บาท (สองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งผู้ให้บริการจะคืนเงินประกันดังกล่าวให้แก่ผู้บริการภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันสิ้นสุดสัญญา เว้นแต่สัญญาบริการสิ้นสุดลงเพราะเหตุที่ผู้บริการกระทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือผู้บริการขอยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดสัญญา

ในกรณีที่ผู้บริการไม่ดำเนินการให้เขตคำขายอยู่ในสภาพเรียบร้อย หรือค้างชำระค่าใช้ไฟฟ้าหรือค่าใช้น้ำประปาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3. ผู้ให้บริการมีสิทธิหักค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นจากเงินประกันการขอใช้บริการได้ หากไม่พอเพียงผู้บริการยังคงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้บริการจนกว่าจะชำระครบถ้วน

ข้อ 5. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้บริการตามสัญญานี้ผู้ให้บริการอนุญาตให้ผู้บริการนำอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยง่ายเข้ามาวางในพื้นที่เขตที่ผู้บริการกำหนดให้เป็นเขตคำขายได้และในกรณีจำเป็น เช่น ในการทำความสะอาด การซ่อมแซมบำรุงรักษา การรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าของห้างฯ หรือการจัดรายการส่งเสริมการขายของผู้ให้บริการใดๆ เป็นต้นผู้บริการสามารถทำการเคลื่อนย้าย ขนย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวของผู้บริการไปไว้ในบริเวณอื่นที่เหมาะสมได้

ข้อ 6. ผู้บริการสัญญาว่าจะตกแต่งร้านค้าภายในเขตคำขายให้ทันสมัย สะอาด ถูกสุขลักษณะมาตรการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม และมณฑกรรม และถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และจะตกแต่งร้านค้าด้วยวัสดุและอุปกรณ์ ส่วนควบ ตลอดจนสิ่งของต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ดีทันสมัย และใหม่ เพื่อดึงดูดลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ทั้งนี้ หากผู้ให้บริการพบว่าร้านค้าชำรุด ทรุดโทรม หรือล้าสมัย ไม่เป็นที่ดึงดูดลูกค้าและได้แจ้งให้ผู้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วผู้บริการจะดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับปรุงทันที กรณีผู้บริการไม่ดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับปรุงดังกล่าว ให้ถือว่าผู้บริการผิดสัญญา

ข้อ 7. ผู้บริการสัญญาว่าจะไม่ทำการก่อสร้าง ดัดแปลง ตกแต่ง ต่อเติม รื้อถอน หรือขุดเจาะทรัพย์สินใดๆของผู้บริการไม่ว่าในหรือนอกเขตคำขาย เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

ข้อ 8. ผู้บริการสัญญาว่าจะไม่เก็บรักษาหรือนำเข้ามาซึ่งอาวุธหรือวัตถุสิ่งของที่ผิดกฎหมายหรือวัตถุที่อาจเกิดการเผาไหม้ได้ในตัวเอง วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ ถังแก๊ส (เว้นแต่เป็นถังแก๊สสำหรับการประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร ซึ่งได้ระบุเป็นวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ในข้อ 1.) หรือของอื่นที่มีสภาพเป็นอันตราย รวมทั้งจะไม่นำสัตว์ใดๆ เข้ามาในเขตคำขาย หากผู้บริการเห็นว่าสิ่งของหรือวัตถุชนิดใดไม่สมควรจะอยู่ในเขตคำขาย ผู้บริการจะต้องขนย้ายสิ่งของหรือวัตถุนั้นๆ ออกจากเขตคำขายทันที เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร

หากผู้บริการประสงค์จะจำหน่ายวัตถุมีคม ผู้บริการต้องจัดให้มีการจัดเก็บและรักษาวัตถุมีคมให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและการเข้าถึงโดยผู้บริการและบริวารของผู้บริการเท่านั้น ทั้งนี้ผู้บริการต้องไม่จัดวางวัตถุมีคม ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลทั่วไป หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการที่ผู้บริการไม่กำกับดูแลและจัดเก็บรักษาดังกล่าว ผู้บริการต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

ข้อ 9. ผู้รับบริการรับรองว่าในกรณีที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเพื่อเข้าทำงานในเขตค้าขายหรือภายในบริเวณห้างฯ ผู้รับบริการจะจ้างแรงงานต่างด้าวเฉพาะที่มีใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้ลูกจ้างดังกล่าวสามารถประกอบอาชีพได้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนด และผู้รับบริการจะต้องดูแลให้แรงงานต่างด้าวประกอบอาชีพที่กฎหมายห้ามคนต่างด้าวทำ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการจ้างแรงงานต่างด้าวโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้รับบริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีสิทธิขอเรียกดูเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน วิชา หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของแรงงานต่างด้าวได้ทุกเมื่อ

ผู้รับบริการรับรองว่าในกรณีที่มีการจ้างแรงงานที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเพื่อเข้าทำงานในเขตค้าขายหรือภายในบริเวณห้างฯ ผู้รับบริการจะจ้างแรงงานดังกล่าวเพื่อประกอบอาชีพได้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนด และการจ้างแรงงานดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดให้กระทำเท่านั้น ผู้รับบริการจะต้องดูแลให้แรงงานดังกล่าวประกอบอาชีพที่กฎหมายห้ามทำ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการจ้างแรงงานโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้รับบริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีสิทธิขอเรียกดูเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน วิชา หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของลูกจ้างของผู้รับบริการได้ทุกเมื่อ

ข้อ 10. ในระหว่างอายุสัญญา ผู้รับบริการ และหรือ บริวารต้องไม่กระทำการหรือปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือกระทำหรือยินยอมให้มีการกระทำใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญ หรือรบกวนสิทธิของบุคคลอื่น หรือกระทำความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องดำเนินการปฏิบัติตามข้อ 1. นี้เท่านั้น และหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ผู้รับบริการ จะต้องรับผิดชอบชดเชยทั้งจำนวนภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้บริการ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวตามวรรคแรก แล้ว ผู้รับบริการ ยังไม่ชำระให้เสร็จสิ้น ผู้รับบริการ ต้องรับผิดชอบชดเชยทั้งจำนวนพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปีจนกว่าจะชำระครบถ้วน ทั้งนี้ “ผู้ให้บริการ” มีสิทธิที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้ได้

- เรียกค่าปรับรายวันในอัตรา 5 (ห้า) เท่าของค่าบริการเฉลี่ยรายวัน นับแต่วันที่ได้มีการผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับบริการได้ชำระหนี้เสร็จสิ้น หรือได้ปฏิบัติตามสัญญาแล้ว
- ยุติการจ่ายกระแสไฟฟ้า การให้บริการโทรศัพท์ หรือการให้บริการอื่นใดตามสัญญาได้
- จัดการให้ ผู้รับบริการ รวมถึงทรัพย์สินของ ผู้รับบริการ เคลื่อนย้ายออกไปจากพื้นที่หรือเขตค้าขาย พร้อมกับการเข้ายึดและครอบครองพื้นที่ดังกล่าว
- ทำการล็อกกุญแจตู้หรือที่เก็บของของ ผู้รับบริการ หรือปิดกั้นทางเข้าออกพื้นที่หรือเขตค้าขายได้ ตลอดจนห้ามมิให้ ผู้รับบริการ เข้าพื้นที่หรือเขตค้าขาย และมีสิทธิห้ามมิให้ ผู้รับบริการ ทำการค้าในบริเวณดังกล่าวได้
- ใช้สิทธิตามกฎหมายทุกประการเพื่อยึดหน่วง หรือใช้บุริมสิทธิเหนือสินค้าหรือทรัพย์สินของ ผู้รับบริการ ที่พบได้ในพื้นที่หรือเขตค้าขาย เพื่อให้มีการดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินได้ หรือเพื่อความรับผิดชอบที่ผู้รับบริการมีต่อผู้ให้บริการ
- ดำเนินการอื่นใดกับพื้นที่หรือเขตค้าขายตามที่ ผู้ให้บริการ จะพิจารณาเห็นสมควร ตลอดจนการให้บริการแก่ผู้รับบริการรายใหม่

ข้อ 11. ผู้รับบริการจะต้องดำเนินการขึ้นทะเบียน และหรือ มีไว้ซึ่งบรรดาคำรับรอง ความเห็นชอบ หนังสือยินยอม หนังสืออนุญาต ใบอนุญาต ตลอดจนจัดทำป้ายประกาศ คำชี้แจง และฉลากต่างๆ สำหรับการดำเนินธุรกิจ การขายสินค้าหรือการให้บริการของตนให้ครบถ้วนทุกประการไว้ตลอดเวลา รวมถึงสินค้า และหรือ การบริการนั้น จะต้องเป็นสินค้า และหรือ การบริการที่มีได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้หนึ่งผู้ใดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนผู้รับบริการจะต้องดูแลรักษาความสะอาดของสินค้าและการบริการ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ให้บริการ ให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าหรือบริการ ผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบต่อลูกค้านั้น ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองทั้งหมดแต่ผู้เดียว

ข้อ 12. ผู้รับบริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าภาษีอากรต่างๆ อันเกี่ยวกับการรับบริการตามสัญญา ซึ่งรวมถึงค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่ทางหน่วยงานราชการเรียกเก็บ โดยคิดตามสัดส่วนของเขตค้าขาย

ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้ออกเงินทดรองจ่ายค่าภาษีอากรไปก่อนผู้รับบริการจะชำระคืนให้แก่ผู้ให้บริการภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้บริการ

ผู้รับบริการมีสิทธิหักภาษีเงินได้จากค่าบริการที่จะจ่ายให้แก่ผู้ให้บริการตามอัตราและกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยเมื่อผู้รับบริการได้หักภาษีเงินได้ดังกล่าวแล้วผู้รับบริการต้องออกหนังสือรับรองแสดงการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการและทำการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนดต่อไปด้วย

ข้อ 13. ผู้รับบริการยินยอมให้ผู้ให้บริการหรือตัวแทนเข้าตรวจตราการดำเนินการค้าของผู้รับบริการในเขตค้าขายได้ตลอดเวลาในระหว่างอายุสัญญานี้ โดยผู้รับบริการจะต้องให้ความสะดวกในการตรวจตราดังกล่าวทุกครั้ง

ข้อ 14. ผู้รับบริการจะต้องรักษาทรัพย์สินของตนและทรัพย์สินของผู้รับบริการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมออย่างวิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง โดยมีมาตรการป้องกันความเสียหายสูญหายและมาตรการความปลอดภัยจากเหตุโจรกรรมและเหตุร้ายอื่นๆ ที่เหมาะสมแก่ราคา ขนาด คุณภาพ

ประเภทของทรัพย์สินด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง รวมถึงต้องให้การบำรุงรักษาตามปกติด้วย หากมีความเสียหายสูญหายดังกล่าว ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในทุกกรณี หากการกระทำดังกล่าวเป็นการทำให้ทรัพย์สินของ ผู้ให้บริการเสียหายผู้รับบริการจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย

ข้อ 15. ผู้รับบริการจะไม่โอน (สิทธิการรับบริการ) ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดรับสิทธิภายใต้สัญญาฉบับนี้ ทั้งไม่ให้นำบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดใช้ประโยชน์แทนตน หรือให้เข้าร่วมดำเนินกิจการด้วย รวมทั้งจะไม่ละทิ้งเขตค้าขาย ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

ในกรณีที่ผู้ให้บริการให้ความยินยอมสำหรับการโอนสิทธิการรับบริการตามวรรคก่อน ผู้รับบริการตกลงชำระค่าธรรมเนียมการโอน (สิทธิการรับบริการ) และเปลี่ยนสัญญา จำนวน 10,000 บาท ต่อสาขา

ข้อ 16. ผู้รับบริการจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารและจัดการห้างฯ ซึ่งผู้ให้บริการได้กำหนดขึ้นและผู้ให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสมควร

ข้อ 17. หากผู้รับบริการประสงค์จะใช้บริการต่อไปอีก ผู้รับบริการต้องแจ้งความจำนงค์ให้ผู้ให้บริการได้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

ในกรณีที่ผู้ให้บริการตกลงที่จะให้บริการแก่ผู้รับบริการต่อไป คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการทำสัญญาฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 15 (สิบห้า) วันก่อนการให้และรับบริการต่อไป

ข้อ 18. หากผู้รับบริการผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้บริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที และผู้รับบริการต้องนำทรัพย์สินต่างๆ ของตนออกจากพื้นที่ของผู้ให้บริการโดยทันทีเช่นกัน รวมทั้งจัดการให้เขตค้าขายอยู่ในสภาพเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 19. ของสัญญาฉบับนี้

ข้อ 19. เมื่อครบกำหนดเวลาของสัญญาตามข้อ 1. หรือเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าเพราะเหตุใดก็ตาม ผู้รับบริการสัญญาว่าจะหยุดทำการค้าขายในเขตค้าขายและจะขนย้ายสิ่งของ สัมภาระ อุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิดของผู้รับบริการออกจากบริเวณห้างสรรพสินค้าของผู้ให้บริการทันที เพื่อให้เขตค้าขายอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

หากผู้รับบริการยังคงอยู่ในพื้นที่หรือเขตค้าขาย หรือไม่ขนย้ายสิ่งของของตนออกไปจากบริเวณห้างสรรพสินค้าของผู้ให้บริการ หลังจากสัญญาสิ้นสุดลงแล้ว ผู้ให้บริการมีสิทธิเรียกให้ผู้รับบริการชำระค่าปรับรายวันในอัตรา 5 (ห้า) เท่าของค่าบริการเฉลี่ยรายวัน นับตั้งแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลงจนกว่าผู้รับบริการจะขนย้ายสิ่งของของตนออกไปจากบริเวณห้างสรรพสินค้าของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการอาจใช้สิทธิขนย้ายทรัพย์สินเหล่านั้นออกจากพื้นที่ของผู้ให้บริการได้ตามเห็นสมควร โดยผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ข้อ 20. หากผู้ให้บริการประสงค์จะบอกเลิกสัญญารับบริการก่อนครบกำหนดอายุสัญญา ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งให้ผู้รับบริการได้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนที่การเลิกสัญญามีผล โดยผู้ให้บริการตกลงคืนเงินค่าบริการที่เหลือ (หักค่าเสียหายอื่นๆ ถ้ามี) ตามสัดส่วนให้แก่ผู้รับบริการ

ข้อ 21. หากผู้รับบริการกระทำความเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการตกลงชำระเงินค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ให้บริการภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับความเสียหายจากผู้ให้บริการ

ข้อ 22. ข้อนี้ให้ใช้บังคับแก่สัญญาที่มีการคำนวณค่าบริการแปรผันตามยอดขายของผู้รับบริการ โดยผู้รับบริการสัญญาว่าผู้รับบริการจะบันทึกและนำส่งรายละเอียดการขายสินค้าและการให้บริการในแต่ละวัน โดยผู้รับบริการรับรองว่า เครื่องบันทึกรายละเอียดการขายสินค้าและบริการทุกเครื่องสามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ได้โดยรายละเอียดไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อบันทึกรายละเอียดแล้วจะแก้ไขรายการนั้นๆ โดยไร้ร่องรอยไม่ได้ การแก้ไขรายการไม่ให้วิธีลบทิ้งหรือล้างรายการออก ถ้าจะแก้ไข ต้องบันทึกการปรับปรุงเพิ่มเข้าไปเพื่อแสดงให้เห็นรายการก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง และต้องมีรายการแก้ไขรายการเพื่อตรวจสอบได้ (a till reading with a cumulative and non-resettable sales reading) ทั้งนี้ หากผู้ให้บริการตรวจพบว่าผู้รับบริการ ตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับบริการหลีกเลี่ยงในการบันทึกและนำส่งยอดขายหรือแจ้งยอดขายให้แก่ผู้ให้บริการไม่ตรงกับความเป็นจริง ผู้ให้บริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และเรียกค่าชดเชยพร้อมทั้งค่าเสียหายใดๆ จากผู้รับบริการได้ทันที

ข้อ 23. ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งต้องติดต่อหรือแจ้งการบอกกล่าวใดๆ ตามที่สัญญาฉบับนี้หรือกฎหมายกำหนดให้ต้องทำการติดต่อหรือแจ้งการบอกกล่าวแล้ว ให้คู่สัญญาทำเป็นหนังสือส่งทาง E-mail หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยส่งไปยังสถานที่ดังนี้

- (1) กรณีที่ผู้ให้บริการต้องการส่งถึงผู้รับบริการ ให้ส่งหนังสือไปยังที่อยู่ของผู้รับบริการที่ระบุไว้ในตอนต้นของสัญญา
- (2) กรณีที่ผู้รับบริการต้องการส่งถึงผู้ให้บริการ ให้ส่งหนังสือไปยัง สำนักงานนวมินทร์ 629/1 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ในกรณีที่ คู่สัญญาได้เปลี่ยนแปลง E-mail หรือที่อยู่หรือบุคคลที่จะเป็นผู้รับแทนของตนไป คู่สัญญาฝ่ายที่เปลี่ยน E-mail หรือที่อยู่หรือผู้รับแทน จะต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ ทั้งนี้ต้องทำคำบอกกล่าวนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งด้วยวิธีการตามที่กล่าวไว้ในวรรคก่อน

ข้อ 24. ในกรณีที่ผู้ให้บริการโอนกรรมสิทธิ์หรือโอนสิทธิการเช่าหรือให้เช่าช่วงในอาคาร-สถานที่ ซึ่งรวมถึงเขตค้าขายให้แก่บุคคลภายนอก ผู้รับบริการตกลงยินยอมให้สิทธิและหน้าที่ตามสัญญานี้โอนไปยังบุคคลภายนอกดังกล่าว และให้ถือว่าความยินยอมที่ผู้รับบริการได้ให้ไว้ตามข้อนี้ เป็นการยินยอมในการแปลงหนี้ใหม่ เสมือนหนึ่งผู้รับบริการได้เข้าทำสัญญาบริการนี้กับบุคคลภายนอกนั้น โดยมีต้องทำสัญญาแปลงหนี้กันใหม่อีก

ข้อ 25. ตลอดระยะเวลาการบริการ ผู้รับบริการจะต้องขอเอาประกันภัยในทรัพย์สินของผู้รับบริการ และประกันภัยความรับผิดชอบต่อสาธารณะกับบริษัท ประกันภัยที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง

ข้อ 26. ผู้รับบริการตกลงว่าจะไม่ชำระค่าบริการ ค่าสาธารณูปโภคและ/หรือเงินประกันเป็นเงินสดให้แก่พนักงานหรือตัวแทนของผู้ให้บริการโดยตรง ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น โดยผู้รับบริการรับทราบและตกลงว่าผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับบริการ ปฏิบัติผิดสัญญา รวมทั้ง ผู้ให้บริการอาจบอกเลิกสัญญานี้ได้

ข้อ 27. ผู้รับบริการมีสิทธิได้รับข้อเสนอสินค้าและบริการ ในอัตราและ/หรือช่องทางการสั่งซื้อพิเศษจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยผู้รับบริการสามารถ พิจารณาสินบนธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ ตามที่คู่สัญญาจะตกลงกันต่อไป

ข้อ 28. ผู้รับบริการจะปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการให้สินบนและการทุจริต รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนอื่นๆ เกี่ยวกับการให้ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และการป้องกันการให้สินบนของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการอาจประกาศนโยบายและขั้นตอนดังกล่าวด้วยวิธีการที่ผู้ให้บริการ กำหนดตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการประกาศผ่านเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้รับบริการมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้รับบริการ (หรือบุคคลใด ที่กระทำการในนามของผู้รับบริการ) หรือเจ้าหน้าที่หรือผู้แทนของผู้ให้บริการอาจประพฤติผิดนโยบายและขั้นตอนดังกล่าว ผู้รับบริการจะรายงาน พฤติกรรมที่อาจเป็นการประพฤติผิดดังกล่าวให้ผู้ให้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว และผู้รับบริการจะให้ความร่วมมือแก่ผู้ให้บริการในการ ตรวจสอบหรือการสอบสวนใดๆ ของผู้ให้บริการอย่างเต็มความสามารถ ถ้าผู้รับบริการประพฤติผิดข้อนี้ ผู้ให้บริการอาจบอกเลิกสัญญานี้ได้

ข้อ 29. ผู้รับบริการรับทราบว่า ธุรกรรมทั้งหมดที่ก่อหรือทำขึ้นภายใต้สัญญานี้ อันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล จะอยู่ภายใต้บังคับ ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ (<https://corporate.lotuss.com/privacysme/>) (ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว) และเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงข้อบังคับใด ๆ ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ตลอดจนแนวปฏิบัติของ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") โดยคู่สัญญาตกลงที่จะปฏิบัติตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาความลับ ความเป็นส่วนตัว การป้องกัน และความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคล หากผู้รับบริการมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น (ได้แก่ กรรมการ พนักงาน และ/หรือ ตัวแทนของผู้รับบริการ) ให้แก่ผู้ ให้บริการทราบ ผู้รับบริการรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการ พร้อมทั้งมีการแจ้ง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการให้แก่บุคคลดังกล่าวทราบแล้ว

ข้อ 30. การรักษาความลับ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะรักษาความลับและไม่เปิดเผยสัญญานี้และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนข้อมูลในสัญญาหรือ เอกสารดังกล่าวแก่บุคคลใดๆ (เว้นแต่ที่ปรึกษาของตน) หรือไม่ใช่สัญญาหรือเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกจากเพื่อ วัตถุประสงค์ของสัญญานี้ ทั้งนี้เว้นแต่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ และมอบให้คู่สัญญาฝ่ายละฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้เป็น อย่างดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)

นาย กิตติ สีขาดา

ลงชื่อ.....ผู้ให้บริการ

(นางสาว อรณัษฐา จงบุญวัฒนา)

ลงชื่อ.....ผู้รับบริการ

(นาย กิตติ สีขาดา)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาว จตุพร มาปวน)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) มีชื่อเสียงในการปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมอย่างเคร่งครัด

มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และมีหลักการปฏิบัติตัวที่ดีของพนักงาน หากพบการเรียก รับเงิน หรือพฤติกรรมใดๆ

ที่ส่อไปในทางทุจริต โปรดติดต่อ "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทุจริต สายตรงโปร่งใส (Protector Line)" โทรศัพท์หมายเลข 1800-019099 โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย หรือ Line ID (ไลน์): @protectorline หรือ E-mail (อีเมล): Protectorline_TH@lotuss.com



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 3605 00423 99 9
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย กิตติ สีชาดา



Name Mr. Kitt

Last name Seechada

เกิดวันที่ 1 ก.ค. 2514

Date of Birth 1 Jul, 1971

160 160

150 150

140 140

130 130

120 120

110 110

100 100

90 90

80 80

70 70

60 60

50 50

40 40

30 30

20 20

10 10

0 0

ที่อยู่ 168 หมู่ที่ 9 ต.หนองคอนไทย

อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

10 ส.ค. 2559

วันออกบัตร

10 Aug. 2016

Date of Issue

รอสถาพร

(ลาพักป่วย)

เจ้าพนักงานออกบัตร

30 มิ.ย. 2568

วันบัตรหมดอายุ

30 Jun. 2025

Date of Expiry

3610-04-08101101

สวัสดีครับ

กิตติ สีชาดา

(เพื่อนชื่อ สันติ เข้มแข็ง รักชาติ รักพ่อแม่)

BORA-7.2-05-2559



ประเทศไทย
THAILAND

JT3-1050718-82

รายการเกี่ยวกับบ้าน		เล่มที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน 3610-038789-1	สำนักทะเบียน อำเภอภูเขียว	
รายการที่อยู่ 168 หมู่ที่ 9		
ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ		
ชื่อหมู่บ้าน บ้านกุดหัวช้าง	ชื่อตำบล	
ประเภทบ้าน บ้าน	ลักษณะบ้าน	ครึ่งตึกครึ่งไม้เดี่ยว 2 ชั้น 1 ห้อง
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 3 สิงหาคม 2550		
ลงชื่อ (นางนิลบล คุณประทุม)		นายทะเบียน
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 7 มกราคม 2562		

ออกให้

เล่มที่ 1	รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 3610-038789-1	ลำดับที่ 1
ชื่อ นายกิตติ สีชาดา	สัญชาติ ไทย	เพศ ชาย
เลขประจำตัวประชาชน 3-3605-00423-99-9	สถานภาพ <u>เจ้าบ้าน</u>	เกิดเมื่อ 1 ก.ค. 2514
มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ สารีอง	3-3605-00423-95-6 สัญชาติ ไทย	
บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ทศ	3-3605-00423-94-8 สัญชาติ ไทย	
ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร		นายทะเบียน
เข้ามาอยู่ในบ้านเมื่อ 3 ส.ค. 2550	(นางนิลบล คุณประทุม)	
** ไปที่		นายทะเบียน

เอกสารแนบท้ายสัญญา
หนังสือรับทราบการปฏิบัติตามสัญญา

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 เดือน 06 ปี พ.ศ. 2568

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การปฏิบัติต่อลูกจ้างเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน และให้นายจ้างหรือตัวแทนนายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเพื่อให้ลูกจ้างของท่านได้ทราบสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด อันจะนำมาซึ่งความเป็นธรรมทางสังคมต่อไป

เรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง

1. ข้าพเจ้าได้รับทราบสิทธิของแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ปรากฏตามสิทธิขั้นพื้นฐานของลูกจ้างแรงงานไทย และเงื่อนไขการจ้างงานแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า กัมพูชา และลาว ที่แนบมานี้แล้ว
2. ข้าพเจ้าจะเคารพและปฏิบัติตามสิทธิของแรงงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
3. ข้าพเจ้าตกลงให้ถือว่าการปฏิบัติต่อลูกจ้างของข้าพเจ้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน เป็นสาระสำคัญหนึ่งในสัญญาระหว่างบริษัทกับข้าพเจ้า และการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงหรือละเลยถือเป็นเหตุหนึ่งของการปฏิบัติผิดสัญญา อันอาจเป็นเหตุให้บริษัทใช้สิทธิออกเลิกสัญญาได้

ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้างต้นแล้ว และยืนยันที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามบทกฎหมายทุกประการ จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ผู้เช่า
(.....)